

पशुपत_क्षेत्र_विकास_कोष_ऐन_२०४४

English title: Pashupati Area Development Trust Act, 1987

पशुपत क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४४ । ४ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. पशुपत क्षेत्र विकास कोष (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४९ २०५० । ५ । ७ । २. खेलकुद तथा संस्कृतिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५३ २०५३ । ९ । ३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ६ । २८ । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४४ सालको ऐन नं. ५ । पशुपत क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: श्री पशुपतनाथ क्षेत्रको सुरक्षा, सम्भार र विकास गर्न तथा सर्वसाधारण जनताको सदाचार र सुवर्धन कायम राख्न पशुपत क्षेत्र विकास कोष सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबस्नेको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: । १.१ यस ऐनको नाम “पशुपत क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४” रहेको छ । १.२ यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । २.१.१ “पशुपत क्षेत्र” भन्नाले पशुपत क्षेत्रको सुरक्षा, सम्भार र विकासको लागि नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको सीमाभित्रको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । २.१.२ “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको पशुपत क्षेत्र विकास कोष सम्झनु पर्छ । २.१.३ “संरक्षक” भन्नाले कोषका संरक्षक सम्झनु पर्छ । २.१.४ “अध्यक्ष” भन्नाले कोषका अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २.१.५ “परिषद्” भन्नाले कोष सञ्चालनका निमित्त दफा ८ बमोजमि गठन भएको पशुपत क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद् सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २.१.६ “सदस्य” भन्नाले परिषद्का उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । २.१.७ पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । २.१.८ पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । २.१.९ पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । २.१.१० “चन्दा” भन्नाले कोषलाई सहयोग स्वरूप दाताले प्रदान गर्ने नगद, जग्गा र चल अचल सम्पत्तिसमेत सम्झनु पर्छ । २.१.११ “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. कोषको स्थापना: । ३.१ पशुपत क्षेत्रको विकासको लागि पशुपत क्षेत्र विकास कोष नामको एक कोष स्थापना हुनेछ । ३.२ कोषको कार्यालय काठमाडौँमा हुनेछ । ४. कोष स्वशासित संस्था हुने: । ४.१ कोष अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । ४.२ कोषको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । ४.३ कोषको छाप तथा प्रतीक परिषद्ले निर्णय गरे बमोजमि हुनेछ । ४.४ कोषले व्यक्तिसिरह चल अचल सम्पत्ति खरीद गर्न, प्राप्त गर्न उपभोग गर्न बेच-वखन गर्न वा आवश्यकतानुसार अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । ४.५ कोषले व्यक्तिसिरह नालसि उजुर गर्न र कोष उपर पनिसोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।

५. संरक्षक: प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक हुनेछ । ६. कोषको उद्देश्य: । ६.१ कोषको उद्देश्य देहाय बमोजमि हुनेछ:- । ६.१.१ केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झकिएको । आराध्यदेव श्री पशुपतनाथको पशुपत क्षेत्र हनिदू मात्रको उपासना केन्द्र र सनातन तीर्थस्थलका रूपमा रहनकोले यस पशुपत क्षेत्रलाई सोही बमोजमि कायम गर्ने, । ६.१.२ श्री पशुपतनाथको आदर्श गरमा एवं महत्व अनुरूप पशुपत क्षेत्रको योजनाबद्ध रूपमा सुरक्षा, सम्भार तथा विकास गर्ने, । ६.१.३ पशुपत क्षेत्रको प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका वस्तु वा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । स्थलहरू, श्री पशुपतनाथको चल अचल श्रीसम्पत्ति तथा प्राकृतिक सम्पदाको सम्भार, संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६.१.३क. श्री पशुपतनाथ मन्दिर लगायत पशुपत क्षेत्रभित्र रहेका राजगुठी अन्तर्गतका सबै देव देवीको मन्दिरहरूमा परम्परागत धार्मिक रीतसिद्धि बमोजमि केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । पूजाआजा, साँस्कृतिक चाडपर्व तथा सामाजिक र लोककल्याणकारी कार्य सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, । ६.१.४ स्वदेश तथा विदेशका तमाम हनिदू धर्मावलम्बीहरू तथा पर्यटक समेतको सुविधाका लागि यस पावन तीर्थस्थललाई यथोचित रूपमा योजनाबद्ध रूपले केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने, र । ६.१.५ यस ऐन बमोजमिको उद्देश्य अनुरूप अन्य कार्यहरू सुव्यवस्थित रूपले गर्ने । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । ७. कोषको अध्यक्ष: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वा राज्यमन्त्री कोषको अध्यक्ष हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ८. पशुपत क्षेत्र विकास सञ्चालक परिषद्को गठन: । ८.१ कोषको सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन तथा रेखदेख गर्नका लागि केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक पशुपत क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद् गठन गरिनेछ । ८.२ उपदफा ८.१ बमोजमि गठन हुने परिषद्मा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्- । ८.२.१ केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन,

२०६३ द्वारा झिकिएको । ८.२.२ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । ८.२.३ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । ८.२.४ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । ८.२.४क. सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (संस्कृति हेर्ने) - सदस्य । ८.२.५ मूलभट्ट, श्री पशुपतनाथ मन्दिर - सदस्य । ८.२.६ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय - सदस्य । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । ८.२.६क. सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य ।

केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । ८.२.७ सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय - सदस्य । ८.२.८ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । ८.२.९ प्रमुख, काठमाडौं नगरपालिका - सदस्य । ८.२.१० अध्यक्ष वा प्रशासक, गुठी संस्थान - सदस्य । ८.२.११ अध्यक्षबाट केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । संस्कृतिविज्ञ र धार्मिक पर्यटन विज्ञमध्येबाट मनोनीत केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । बढीमा सातजना व्यक्तिहरू - सदस्य । ८.२.१२ अध्यक्षबाट मनोनीत व्यक्ति - कोषाध्यक्ष । ८.२.१३ अध्यक्षबाट मनोनीत व्यक्ति - सदस्य-सचिव । ८.३ केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । अध्यक्षबाट परिषद्का सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर हुन सक्नेछ । यसरी थपघट वा हेरफेर भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । ८.४ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ८.५ उपदफा ८.२.११ बमोजमि सदस्यहरू मनोनीत गर्दा कम्तीमा एकजना सदस्य पशुपतक्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गरेका समाजसेवीहरू मध्येबाट गरिनेछ । ८.६ मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजिहरू पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् । ९. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । १०. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः । १०.१ परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजमि हुनेछः- । १०.१.१ यो ऐन बमोजमि कोषको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि प्रयत्नशील रहने, । १०.१.२ अध्यक्षबाट समय समयमा हुने मार्गदर्शनको पालन गर्ने, गराउने, । १०.१.३ पशुपतक्षेत्र केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । गुरुयोजना र वार्षिक योजना तथा तदनुरूपका कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरी पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । कार्यान्वयन गराउने, । १०.१.४ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । श्री पशुपतनाथ मन्दिर लगायत पशुपतक्षेत्रभित्र रहेका राजगुठी अन्तर्गतका सबै देव देवीका मन्दिरहरूमा पूजा आजा, पर्व, उत्सव लगायतका परम्परादेखि चलायिएका सबै किसिमका धार्मिक कार्यहरू र सो क्षेत्रमा परम्परागत रीतस्थितिको अन्य कार्यहरूको सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने, गराउने । १०.१.४क.पहिलो संशोधनद्वारा थप । आवादी जग्गा बाहेक पशुपत अमलकोट कचहरी, पशुपत भण्डार तहबील र जयबागेश्वरी भण्डार तहबीलले गर्ने अन्य कार्य सम्बन्धी व्यवस्थाको रेखदेख गर्ने र ती निकायहरूको कार्य सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने । १०.१.४ख.पहिलो संशोधनद्वारा थप । पशुपतक्षेत्रको विकास तथा धार्मिक रीतस्थिति बमोजमि कार्य सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समय समयमा अध्ययन, अनुसन्धान, कार्यशाला, गोष्ठी आदिको आयोजना गर्ने गराउने, । १०.१.४ग.पहिलो संशोधनद्वारा थप । श्री पशुपतनाथको मन्दिर र पशुपतक्षेत्रभित्र रहेका देव देवीसँग सम्बन्धित पशुपतक्षेत्रभित्रका सबै प्रकारका घर जग्गा, मठ, मन्दिर, देवालय, सत्तल, पाटी, पौवा समेतको संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने, । १०.१.४घ.पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

पशुपतक्षेत्रभित्रको मठ मन्दिर, सत्तल, पाटी, पौवा, ढुङ्गेधारा, घाट, बगैँचा, वन जङ्गल र श्री पशुपतनाथ र पशुपतक्षेत्रभित्र रहेका सबै देव देवीसँग सम्बन्धित सबै किसिमका गुठी अन्तर्गत पशुपतक्षेत्रभित्र वा बाहिर रहेका ऐलानी र पर्त जग्गाको क्षेत्रफल समेत खुलाई लगत तयार गर्ने, । १०.१.४ङ.केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । श्री पशुपतनाथको गुठी जग्गाको उपभोग र उपयोगको आधारमा समय समयमा कुत, रैतान-ठेक्का, भाडा वा जिन्सी वा नगदी महसुल निर्धारण गर्ने । १०.१.५ योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न चाहनि वित्तीय साधनहरूको आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । १०.१.६ कोषको उद्देश्य परिपूरतिका लागि नेपाल केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । राज्यभित्र वा बाहिर आवश्यकतानुसार विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरू गठन गर्ने, । १०.१.७ उपदफा १०.१.६ बमोजमि गठित विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरूको नमित्ति नीति निर्धारण गरी आवश्यक मार्गदर्शन वा निर्देशन दिने तथा तनीहरूको कामको समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्ने, । १०.१.८ पशुपतक्षेत्रको योजना र पशुपतक्षेत्रभित्रको कुनै स्थान विशेषको महत्त्व, मान्यता र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी यस्ता स्थानहरूमा गर्न नहुने कार्यहरू तोकौ नषिध र नयिन्त्रण गर्ने, । १०.१.९ यस ऐन बमोजमि कोषको उद्देश्य परिपूरतिका लागि गर्नु पर्ने कार्यहरू सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरूबाट यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न लगाउने । १०.१.१० पहिलो संशोधनद्वारा थप । योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय इकाई तथा जनताको सहभागिता जुटाउने र कार्यान्वयन गरिने योजना र कार्यक्रम बारे जनतामा भ्रम र अन्याय नहुने गरी जनसाधारणलाई समय समयमा स्पष्ट जानकारी गराउने, । १०.१.११ पहिलो संशोधनद्वारा थप । पशुपतक्षेत्रको योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्दा सुव्यवस्थिति रूपले निर्माण, मर्मत, सम्भार र सरसफाई गरी स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने, । १०.१.१२ पहिलो संशोधनद्वारा थप । खानेपानी, पानीढल, निकास ढल, बज्रिली, टेलिफोन, सडक आदि जिस्ता अन्य आधारभूत सार्वजनिक उपयोगिताका साधनहरू सुव्यवस्थिति गर्ने र फोहर मैला हुन नपाउने गरी स्वच्छता कायम गर्न नियमिति एवं प्रभावकारी कार्यविधि अपनाउने, । १०.१.१३ पहिलो संशोधनद्वारा थप । पशुपत

क्षेत्रमा वृक्षारोपण, वन, बाँचा, उद्यान, वन्य जीवजन्य तथा वन सम्पदा आदिसमेतको व्यवस्था गर्ने, । १०.१.१४ पहिलो संशोधनद्वारा थप । पशुपत क्षेत्रको घाट, चतिस्थल, नदीको जलमार्ग, जलपदार्थ, जलप्रवाह तथा बालुवा आदिको सुव्यवस्थिति रूपमा संरक्षण र संवर्धन गर्ने, । १०.१.१५ पहिलो संशोधनद्वारा थप । पशुपत क्षेत्रमा प्रदूषण हुन नदई स्वच्छ वातावरण कायम गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरी लागू गर्ने, । १०.१.१६ पहिलो संशोधनद्वारा थप । पशुपत क्षेत्रलाई तीर्थस्थलको रूपमा रक्षा गर्न र सदुपयोगका लागि व्यापक जनचेतना ल्याउन उपयुक्त माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने र जनसहभागिता परिचालन गर्ने, ।

१०.१.१७ पहिलो संशोधनद्वारा थप । पशुपत क्षेत्रमा गरिने निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तोक्ने र प्रचलित कानून बमोजमि नेपाल सरकारमार्फत घर जग्गा प्राप्त गर्ने तथा विभिन्न कार्यका लागि जग्गा छुट्याउने आदिकार्यहरू गर्ने, । १०.१.१८ केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । श्री पशुपतनाथ र पशुपत क्षेत्रभित्रका मठ मन्दिरमा चढाइएको दान, भेटी, उपहार तथा नियमिति र विशेष पूजाको हिसाब तोकिए बमोजमि पारदर्शी बनाउने र कोषमा दाखलि गराउने, । १०.१.१९ केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । कोषको आम्दानीको तोकिए बमोजमिको हिसा शक्ति, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण जस्ता सामाजिक र कल्याणकारी काममा लगाउने । १०.क. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । मूल पूजारी तथा अन्य पूजारीको नयुक्तिः । १०.क.१ श्री पशुपतनाथको मन्दिरको मूल पूजारी तथा अन्य पूजारी र वासुकनाथको मन्दिरको पूजारीको नयुक्तिपरिषद्को सफारसिमा संरक्षकबाट हुनेछ । १०.क.२ उपदफा १०.क.१ मा उल्लेख भएका बाहेक अन्य मठ मन्दिरको पूजारी, भण्डारी र वसिंटको नयुक्तिपरिषद्बाट हुनेछ । ११. परिषद्को बैठकः । ११.१ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । अध्यक्ष वा परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको निर्देशन अनुसार परिषद्को सदस्य-सचिवले मति, समय र स्थान तोकी परिषद्को बैठक बोलाउनेछ । (११.२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । ११.२ परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ । (११.२क.) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । ११.२क. उपदफा ११.२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को वार्षिक कार्यक्रम, बजेट र चौमासिक प्रगति समीक्षा बारे छलफल हुने परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नु पर्नेछ । ११.३ बैठक बस्ने सूचना गर्दा आवश्यकतानुसार मुनासबि समय तोकी सूचना गर्नु पर्नेछ । ११.४ परिषद्को बैठक साधारणतः वर्षको दुई पटक बस्नेछ । तर अध्यक्षबाट निर्देशन भएमा जतसुकै पटक पनि बस्न सक्नेछ । ११.५ सदस्य-सचिवले बैठकको निर्णय पुस्तिका राख्नेछ । ११.६ बैठक सम्बन्धी आवश्यक अन्य कार्यवधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । १२. कर्मचारीको व्यवस्थाः । १२.१ परिषद्को सदस्य-सचिवले परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्नेछ । १२.२ परिषद्ले आवश्यकतानुसार अन्य कर्मचारीहरू नयुक्ति गर्न सक्नेछ । १२.३ कोषाध्यक्ष, सदस्य-सचिव र अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । १३. । १४. । १५. कार्य सञ्चालन विधिः परिषद्को आन्तरिक कार्य सञ्चालन विधि तथा पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । उपदफा १०.१.६ अन्तर्गत गठित विभिन्न समिति तथा उप-समितिहरूको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि र आन्तरिक कार्य सञ्चालन विधि परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १६. नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेः । १६.१ पशुपत क्षेत्रभित्रका वन, जङ्गल, र पर्त जग्गाहरू नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछन् ।

वनकाली, मृगस्थली, तीलगंगा, कैलाश वेद वदियाश्रम, देव उद्यान लगायत पशुपत क्षेत्रभित्रका पाटी, पौवा, सततल, मठ, मन्दिर वा देवालय र तनीहरूले चर्चेका जग्गा, पोखरी, खोलाको बगर र वन जङ्गल कुनै व्यक्ति वा संस्थाका नाउँमा दर्ता गरेको भए त्यस्तो दर्ता बदर हुनेछ । नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा भएको वन, जङ्गल, पर्त जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हक छाडी वा नछाडी भोग चलन गर्न दिने पाइने छैन । १६.२ परिषद्ले पशुपत क्षेत्रको विकास गर्नको लागि पशुपत क्षेत्रभित्रको वन जङ्गल र ऐलानी, पर्त जग्गाहरूको योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्न र प्रयोगमा ल्याउन उपदफा १६.१ को व्यवस्थाले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । १७. परिषद्को स्वीकृति लिनु पर्नेः । १७.१ कोषको उद्देश्य परिपूरतिका लागि स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरू आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन गर्न प्रचलित नेपाल कानून, लालमोहर, सनद, सवाल तथा अन्य लिखितमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पशुपत क्षेत्रभित्र पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परिषद्ले नषिध गरेको ठाउँमा कसैले आफ्नो हकभोगको जग्गा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न र निर्माण सम्बन्धी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन । त्यसरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परिषद्ले नषिध गरेको ठाउँमा बाहेक अन्य ठाउँमा निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्दा समितिले समय समयमा निर्धारण गरिएको मापदण्ड बमोजमि मात्र गर्नु पर्नेछ । १७.२ उपदफा १७.१ बमोजमि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परिषद्ले मापदण्ड निर्धारण गर्दा भवन, सडक, बाटो, पुल, पानी ढल, निकास ढल, शौचालय तथा टेलिफोन लाइन खम्बा र अन्य आधारभूत सार्वजनिक उपयोगिताको विषयहरूमा समेत मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्न सक्नेछ । १७.३ उपदफा १७.१ र १७.२ बमोजमि मापदण्ड निर्धारण गरी छुट्याई दिएको ठाउँहरूमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परिषद्को पूर्व स्वीकृति बिना कसैले आफ्नो हक भोगको जग्गामा पनि नियाँ निर्माण, पुनः निर्माण, साविक आधार र शैलीमा परिवर्तन, थपघट, मर्मत वा अन्य निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैन । १७.४ निर्माण सम्बन्धी विषयमा नक्सा सहित वा रहित स्वीकृति दिने वा

नक्सा पास गर्ने दायित्व भएका काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परषिद्, नगरपालिका वा अन्य निकायले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परषिद्को पूर्व स्वीकृत नलिई नरिमाण सम्बन्धी नक्सा पास गर्न वा स्वीकृत दिने हुँदैन । १७.५ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परषिद्को पूर्व स्वीकृत लिई गर्नु पर्ने नरिमाण कार्य सम्बन्धमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परषिद्को पूर्व स्वीकृत नभई कुनै व्यक्तिले नक्सा पास गराई वा नगराई नरिमाण कार्य गरेमा वा नक्सा पास गरी दिएमा त्यस्तो नरिमाण कार्य गर्ने व्यक्तिलाई नक्सा पास गरिदिने सम्बन्धति व्यक्तिलाई नकायलाई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परषिद्ले नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १८ को उपदफा १८.१ मा उल्लिखित हकसम्म सजाय गर्न सक्नेछ ।

त्यसरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परषिद्को पूर्व स्वीकृत नलिई गरेको नरिमाण सम्बन्धी कार्य र पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । उपदफा १०.१.१७ बमोजमि नरिधारति मापदण्ड वा नीति निर्देशन विपरीत स्वीकृत दिइएको नरिमाण सम्बन्धी कार्य पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परषिद्ले रोकन र नरिमाण भइसकेकोमा सो भत्काउन सक्नेछ र त्यसरी भत्काउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धति व्यक्तबाट असूल उपर गरी लिन सक्नेछ । १७.६ उपदफा १७.५ बमोजमि नरिमाण सम्बन्धी अनधिकृत कार्यहरू रोकने, भत्काउने वा सजायको आदेश उपर चर्चित नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश सुनेको वा पाएको मतिलि पन्ध्र दिनभित्र पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पुनरावेदन अदालत समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । तत्सम्बन्धमा सो अदालतले गरेको निर्णय अन्तमि हुनेछ । १७.७ पशुपत क्षेत्रभित्र सवारी साधनको अवागमन गर्न, वसिाउन, चलचर्तिर खर्चिन, फोटो खर्चिन, पोस्टर वा तस्वीर टाँस्न, कुनै किसिमको मेला गर्न वा अन्य प्रचार प्रसार गर्न पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परषिद्को स्वीकृत लिनु पर्ने गरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परषिद्ले व्यवस्था, नियन्त्रण तथा नषिध गर्न सक्नेछ । तर परम्परागत नाच-गान, चाड पर्व, मेला गर्न वा चलाउन पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परषिद्को स्वीकृत लिनु पर्नेछैन । १७.८ नरिमाण सम्बन्धी कार्यको स्वीकृत दिने सम्बन्धमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परषिद्ले नरिधारण गरिएको मापदण्ड, नीति निर्देशन विपरीत स्वीकृत दिएमा त्यसरी स्वीकृत दिने काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परषिद्का सम्बन्धति व्यक्तिलाई विभागीय सजाय हुनेछ । १७.९ माथिका उपदफाहरू बमोजमि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परषिद्ले गर्नु पर्ने कार्य काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परषिद्ले गर्नेछ । तर पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । परषिद्ले चाहेमा त्यस्तो कार्य जुनसुकै बखत आफैले वा अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीबाट गर्न गराउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १७.१० पशुपत क्षेत्रभित्रका विभिन्न गुठी वा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाहरूका सम्बन्धमा प्रचलति कानूनद्वारा प्राप्त अधिकार बमोजमि हक हस्तान्तरण गर्न वा परिवर्तन गर्न वा अन्य कुनै पनिकिसिमिबाट कसैलाई भोग चलन गर्ने गरी दिनु भन्दा अघि परषिद्को स्वीकृत बिना लनि दिने गरी गरेको काम नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत बदर गर्न सक्नेछ । १७.क श्री पशुपतनाथको पूजा आज्ञा र मन्दिरको रेखदेख सम्बन्धी व्यवस्था: । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । १७.क.१ श्री पशुपतनाथको मन्दिरको रेखदेख गर्ने कर्तव्य कोषको हुनेछ र श्री पशुपतनाथको मन्दिरको विभिन्न पूजाआज्ञा चलाउने कर्तव्य मूल भट्टको हुनेछ । १७.क.२ उपदफा १७.क.१ मा लेखिएको बाहेक पशुपतका मूल भट्टको तालुकमा रहेका सबै काम कुरा परषिद् अन्तर्गत रहनेछ र त्यसको सञ्चालन, असूल, तहसीलको रेखदेख र नियन्त्रण तथा व्यक्तविशिषबाट मन्दिरमा गरिने पूजाआज्ञा, दक्षिणा, भेटी, दस्तुर तथा पशुपत क्षेत्रभित्र गरिने विभिन्न कामको लागी हुने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झकिएको ।

परषिद्ले तोके बमोजमि हुनेछ । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झकिएको । १८. कोष तथा खाता: । १८.१ परषिद्ले कोषका नमित्ति नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र वा बाहिर कुनै पनिक्षेत्र संस्था वा व्यक्तबाट चन्दा उपलब्ध गर्न वा गराउन सक्नेछ । त्यस्तो कार्यमा परषिद् आफैले पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । वा उपदफा १०.१.६ अन्तर्गत गठति विभिन्न समतिवा उपसमतिवा अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तद्वारा सम्पर्क राखी चन्दा प्राप्त गर्न सक्नेछ । १८.२ चन्दा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कुराहरू परषिद्ले नरिधारण गरिदिने बमोजमि हुनेछ । १८.३ कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- १८.३.१ नेपाल सरकारले पशुपत क्षेत्रको विकासका नमित्ति प्रदान गरेको रकम, । १८.३.२ नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र वा बाहिरका क्षेत्र, संस्था वा व्यक्तहरूले कोषको नमित्ति प्रदान गरेको चन्दा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १८.३.क श्री पशुपतनाथ र पशुपत क्षेत्रसँग सम्बन्धति सबै प्रकारका गुठी जग्गाको आयस्ताबाट प्राप्त हुने रकम, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १८.३.ख पशुपत क्षेत्रभित्रका विभिन्न मन्दिरहरूबाट प्राप्त हुने दक्षिणा र भेटीको रकम, । १८.३.३ कोषको अधिकतम आयस्ता र सुरक्षा हुने गरी लगानी गरी आर्जन गरेको रकम, । १८.३.४ कोषले उपलब्ध गराएको सेवा वापत प्राप्त हुन आएको शुल्क वा रकम, र । १८.३.५ अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम वा चन्दा । १८.४ कोष सञ्चालनको सुविधाको नमित्ति कोषले नेपाल राज्यभित्र वा बाहिरका बैंकहरूमा कुनैपनि मुद्रामा खाता खोली रकम जम्मा गरी खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछ । १८.५ कोषको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खर्च कोषबाट बेहोरिने छ । १८.६ कोषको खाताको सञ्चालन परषिद्ले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । खेलकुद तथा संस्कृति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५३ द्वारा संशोधति । १८क. समझौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृत लिनु पर्ने: कोषले आफ्नो कार्य सञ्चालनको सलिसलामा कुनै स्वदेशी वा

वदिशी संस्था वा नकायसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृतलिनि पर्नेछ । १९. लेखा र लेखापरीक्षणः । १९.१ कोषको आय-व्ययको लेखा परषिद्वले नरिधारण गरे बमोजमि राखनेछ । १९.२ कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको वभिगबाट हुनेछ । १९.३ महालेखा परीक्षकको वभिगले चाहेमा कोषको हसिब कतिब सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँचन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । २०. अधिकार प्रत्यायोजनः परषिद्वले आफ्नो अधिकार आवश्यकतानुसार परषिद्वका सदस्य वा उपदफा १०.१.६ अन्तर्गत गठति समतिवा उपसमतिवा त्यस्तो समतिवा उपसमतिका सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २०क. कोषको पूर्व सहमतलिनि पर्नेः कुनै सरकारी वा गैर सरकारी नकायले प्रचलति कानून बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार पशुपतक्षेत्रभतिर प्रयोग गर्नुअघि कोषको पूर्व सहमतलिनि पर्नेछ । त्यसरी कोषको पूर्व सहमतलिनिर्दि पशुपतक्षेत्रभतिर कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो काम कारबाही बदर हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । २१. नियम बनाउने अधिकारः ।

२१.१ यस ऐनको उद्देश्य पूर्तकि लागि कोषले देहायका वषियमा नियमहरू बनाउन सक्नेछ र यसरी बनाएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछः- । २१.१.१ कोषले गर्नु पर्ने प्रशासनकि कामको सम्बन्धमा, । २१.१.२ कोषले गर्नु पर्ने आर्थकि कामको सम्बन्धमा, । २१.१.३ कोषका कर्मचारीको पारशिरमकि, सुवधि र सेवाको शर्त सम्बन्धमा, । २१.१.४ पशुपतनिथ अमलकोट कचहरी तथा पशुपतनिथ तहवीलको काम कारबाहीको सम्बन्धमा, । २१.१.५ पशुपतनिथ तथा गुह्येश्वरीको परम्परागत धार्मकि रीतस्थितिबमोजमि पूजाआजा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा, । २१.१.६ पशुपतक्षेत्रभतिरको विकास निर्माण कार्यको सम्बन्धमा, । २१.१.७ पशुपतक्षेत्रभतिरका गुठीको आयस्ताको सम्बन्धमा, । २१.१.८ राजगुठी अन्तर्गतका छुट गुठी एवं नजिी गुठी अन्तर्गतका पशुपतक्षेत्रभतिर रहेका देव देवीका मठ मन्दरिहरूको सञ्चालनको सम्बन्धमा, । २१.१.९ अन्य आवश्यक वषियमा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २१क. आचार संहति बनाई लागू गर्नेः परषिद्वले शरी पशुपतनिथको मन्दरिर्को पूजाआजामा संलग्न हुने पुजारी, भण्डारे, सुसारे लगायत सबै कामदारहरूको आचारसंहति तयार गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो आचारसंहति नेपाल सरकारको स्वीकृतभिएपछिलागू हुनेछ । २२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरकि उड्डयन मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ । २३. सुवधिः । २३.१ कोषको पूँजी, आमदानी तथा सम्पत्तमि कुनै कसिमिको आयकर, घर जग्गा कर, सवारी साधनकर, व्याज कर, बकिरी कर, रजिष्ट्रेशन दस्तुर, भन्सार महसुल लगायत सरकारी वा स्थानीय पहिलो संशोधनद्वारा झकििएको । तहबाट लगाउने कुनै प्रकारका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर दस्तुर वा महसुल लगाइने छैन । तर, । २३.१.१ कोषको दैनकि कार्य सञ्चालन गर्न चाहनि वस्तुहरू स्थानीय बजारमा खरदि गर्दा त्यसको मूल्यमा समावेश भएका भन्सार महसुल, बकिरीकर, अन्तःशुल्क आदकिर वा महसुलको छुट दडिने छैन । २३.१.२ कुनै सेवा वापत लाग्ने शुल्क महसुल कोषले बुझाउनेछ । २३.२ कोषको नाउँमा दर्ता भएको जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ बमोजमिको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ । २४. बचाउ तथा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः । २४.१ प्रचलति नेपाल कानून, लालमोहर, सनद, सवाल वा अन्य लिखितहरूमा जुनसुकै कुरा लेखएि तापनयो ऐनमा उल्लिखति वषियहरूमा यसै ऐन बमोजमि हुनेछ । २४.२ यो ऐन कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा सो बाधा अड्काउ फुकाउन नेपाल सरकारले आवश्यक सम्झैको आदेश जारी गर्न सक्नेछ । २५. पशुपतक्षेत्र विकास कोष अध्यादेश, २०४३ नषिर्क्रयि भएपछि त्यसको परणामः । २५.१ पशुपतक्षेत्र विकास कोष अध्यादेश, २०४३ नषिर्क्रयि भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो नषिर्क्रयिताले,- । २५.१.१ सो अध्यादेश नषिर्क्रयि हुँदाका बखत चलती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनजिगाउने छैन, । २५.१.२ सो अध्यादेश बमोजमि चालू भएको कुरा वा सो बमोजमि रीत पुर्खाई अघि नै गरिएको अन्य कुनै काम वा भोगी सकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन ।